

QilyLean | 启力精益

制造改善项目双向保密协议

MUTUAL NON-DISCLOSURE AGREEMENT

协议编号	QILY-NDA-_____
项目名称	_____
甲方	_____
乙方	_____
签署日期/地点	_____年____月____日/_____

适用范围

制造改善、精益生产、工业工程（IE）、新产品导入（NPI）、新工厂/新产线规划、目视化项目、质量改善、ERP/MES/APS 及其他数智化工厂项目的洽谈、诊断、方案、实施、验收与复盘。



QilyLean 官网

版本 V1.0
2026-08-01
通用双向保密协议



QilyLean 信任中心

本范本供一般商业项目使用，不替代针对具体交易、跨境数据、国家秘密、上市披露或重大核心技术事项的专项法律审查。

使用说明（签署前请确认）

范本定位

本协议采用“双向保密”结构：任何一方披露资料时为“披露方”，接收资料时为“接收方”。双方可结合项目风险，在空白处补充保密等级、保密期限、违约金、争议解决地及附件清单。

- 甲乙双方名称、证照信息、授权代表和联系方式应与实际签约主体一致。
- 涉及图纸、BOM、工艺参数、报价、成本、产能、标准工时、设备数据、客户信息及人员信息时，建议在附件一逐项登记。
- 未经书面同意，不得将受控资料上传至公开网盘、公开代码仓库、公共 AI 模型或其他不可控第三方平台。
- 如需允许分包商、顾问、供应商或关联方接触资料，应在项目合同或书面授权中明确范围，并确保其承担不低于本协议的保密义务。
- 法律要求披露时，应在法律允许范围内提前通知披露方，并尽可能缩小披露范围。
- 如双方选择约定违约金，应结合项目价值、可预见损失与证据难度合理填写，避免明显失衡。

主要制定依据

参照《中华人民共和国民法典》关于缔约及履约保密义务的规定、《中华人民共和国反不正当竞争法》关于商业秘密保护的规定，以及《中华人民共和国个人信息保护法》《中华人民共和国数据安全法》等现行规则。

制造改善项目双向保密协议

本协议由以下双方在平等、自愿、诚实信用的基础上，就项目洽谈、诊断、方案设计、现场实施、数据分析、验收复盘及其他合作过程中涉及的保密信息保护事宜订立。

甲方名称／姓名		乙方名称／姓名	
统一社会信用代码／身份证后四位		统一社会信用代码／身份证后四位	
法定代表人／授权代表		法定代表人／授权代表	
联系地址		联系地址	
联系人		联系人	
电话／邮箱		电话／邮箱	
项目名称		项目名称	

第一条 目的、适用与基本原则

1. 本协议旨在保护双方在合作前、合作中及合作后披露或形成的保密信息，仅允许接收方为本协议约定的“许可目的”使用相关信息。
2. 本协议为双向保密协议。任何一方均可能同时具有披露方和接收方身份，相关权利义务依实际资料流向分别适用。
3. 双方应遵循合法、正当、必要、诚信和最小授权原则，并结合资料敏感程度采取相适应的管理、技术和物理保护措施。

第二条 定义

1. “许可目的”是指双方就以下项目开展可行性评估、商务洽谈、现场诊断、方案设计、报价、合同评审、实施交付、验收、维护、复盘或经双方书面确认的其他用途：
_____。

2. “保密信息”是指披露方以书面、口头、电子、实物、现场展示、系统访问或其他方式向接收方披露，或者接收方在项目中知悉、观察、测量、推导、整理、分析形成的，尚未公开且具有保密价值的信息。

3. 保密信息包括但不限于：

- 技术及工程信息：产品结构、图纸、BOM、规格、样件、软件、源代码、算法、设备参数、工艺路线、工装治具、测试方法、失效分析、PFMEA、控制计划及技术诀窍；
- 生产及运营信息：产能、标准工时、节拍、UPH/UPPH、OEE、良率、损耗、WIP、库存、排程、交付、换型、线平衡、Layout、物流路径及现场稽核记录；
- 经营及财务信息：报价、成本、毛利、预算、投资、收益测算、采购价格、供应商、客户、订单、销售策略、合同条件及付款信息；
- 数智化及数据资产：ERP/MES/APS/WMS等系统数据、账号权限、接口、数据库结构、报表、配置、日志、模型、分析结果及网络架构；
- 组织及个人信息：组织架构、岗位、薪酬、绩效、联系方式、身份信息、考勤、健康、安全及其他可识别自然人的信息；
- 项目成果及衍生信息：调研记录、会议纪要、照片、录音录像、问题清单、方案、模型、测算、报告、源文件、复盘资料及从保密信息推导出的结论。

4. 无论资料是否加盖“保密”“机密”“受控”等标识，只要根据资料性质、披露场景或双方关系，接收方知道或应当知道其具有保密性，均应按本协议保护。

第三条 不属于保密信息的情形

接收方能够以合法、可核验的书面证据证明存在下列任一情形的，相应信息不受本协议保密限制；但仅因若干公开信息组合后可推知整体方案的，不当然视为整体方案已公开。

- (1) 在披露时已经合法进入公共领域，且并非因接收方或其相关人员违反义务所致；
- (2) 接收方在披露前已合法掌握，且不负有其他保密义务；
- (3) 接收方未使用披露方保密信息而独立开发或独立取得；
- (4) 从有权披露且不负保密义务的第三方合法取得；
- (5) 披露方以书面方式明确同意公开或解除保密限制。

第四条 保密信息的允许使用

1. 接收方仅可在许可目的、必要范围和授权期限内使用保密信息，不得用于与项目无关的经营竞争、复制仿制、绕开交易、客户挖掘、员工招揽、知识产权申请、公开培训、营销宣传或其他不当目的。
2. 接收方不得反向工程、反编译、拆解或以其他方式分析披露方提供的样品、软件、设备、文件或系统，但项目书面范围明确允许的除外。
3. 披露保密信息不构成任何专利、商标、著作权、商业秘密、数据权益或其他知识产权的转让、许可或放弃。

第五条 接收方的保密与安全义务

- (1) 采用不低于保护自身同类重要信息的谨慎程度，并至少采取合理的安全措施；
- (2) 实行“确有必要知悉”原则，仅向为许可目的必须接触信息的员工、管理人员或经书面批准的专业顾问开放；
- (3) 设置访问权限、强密码、多因素认证、传输加密、终端防护、日志留存、版本控制和适当的物理访问限制；
- (4) 未经披露方书面同意，不得擅自复制、下载、截屏、摄影、录音、录像、打印、外带或转存保密信息；
- (5) 不得将保密信息发送至私人邮箱、个人网盘、公开代码仓库、未经批准的即时通信群、公共 AI 模型或其他不可控平台；
- (6) 发现或合理怀疑信息丢失、误发、越权访问、泄露、篡改、勒索、恶意代码或其他安全事件时，应立即采取止损措施，并在不迟于二十四小时内通知披露方；
- (7) 配合披露方开展合理的事实核验、风险评估、补救、通知、审计和证据保全，但不应因此不合理干扰接收方正常经营。

第六条 人员、关联方与第三方

1. 接收方应确保获准接触保密信息的员工、关联方、供应商、分包商、外部顾问等承担不低于本协议的保密义务，并对其在授权范围内的行为承担相应责任。

2. 未经披露方事先书面同意，接收方不得将保密信息交由境外主体处理，不得跨境传输、存储或远程访问；确需跨境处理的，双方应另行完成合规评估并签署书面文件。
3. 接收方不得以合作为由绕过披露方，直接与披露方客户、供应商、员工或其他业务资源开展基于保密信息的交易或招揽；双方另有书面约定的除外。

第七条 个人信息、数据与人工智能使用边界

1. 涉及个人信息时，双方应明确处理目的、范围、方式、保存期限、访问人员和安全措施，原则上采用去标识化、匿名化或最小字段方式处理。
2. 涉及重要数据、敏感业务数据或受客户合同限制的数据时，接收方应服从披露方的数据分级、授权、存储、导出和销毁规则。
3. 未经披露方书面同意，不得将含有客户名称、产品图纸、工艺参数、成本、订单、人员信息、系统账号、源代码或其他受控内容的材料输入公共 AI 服务。经允许使用 AI 时，应优先采用企业受控环境，并对输入、输出、权限和留存记录进行管理。
4. AI 生成或辅助形成的内容必须由具备相应权限和专业能力的人员复核，不得因使用 AI 而降低本协议约定的保密与安全标准。

第八条 现场访问、摄影及公开展示

1. 接收方进入披露方办公、生产、仓储、实验室、机房或其他受控区域时，应遵守现场安全、信息安全、摄影、访客、设备和文件管理制度。
2. 未经书面授权，不得拍摄、录音录像、直播、扫描、复制或对外发布现场、人员、设备、产品、看板、文件、屏幕、样件和数据。
3. 将项目内容用于案例、履历、投标、培训、公众号、网站、社交媒体或媒体报道前，应取得披露方书面授权；脱敏、遮挡或去标识化不等同于已获得公开授权。
4. 经授权公开时，双方应明确可公开内容、渠道、期限、署名、审核流程及撤回机制；任何一方不得作虚假、误导或超出实际贡献的成果表述。

第九条 资料所有权、知识产权与项目成果

1. 披露方对其原有资料、技术、方法、数据及知识产权保留全部权利。接收方因履行项目形成的交付物、源文件、模型、程序、改进方案、数据成果及知识产权归属，以项目合同约定为准。

2. 在项目合同未明确约定前，本协议不授予接收方任何商业化使用、再许可、销售、复制、公开或知识产权申请权利。
3. 任何一方不得擅自删除、修改或规避资料中的权利声明、保密标识、水印、访问控制和追溯标识。

第十条 返还、删除、销毁与备份

1. 披露方书面要求、许可目的完成、合作终止或本协议解除时，接收方应在五个工作日内停止使用，并按披露方要求返还、删除或销毁保密信息及其复制件、摘录、缓存和衍生资料。
2. 因法律、审计、灾备或信息系统自动备份机制必须保留的副本，可在必要范围内继续保存，但应隔离访问、不得恢复用于业务，并持续受本协议约束。
3. 披露方可要求接收方提交附件二所示的《保密资料归还／销毁确认书》或其他合理证明。

第十一条 保密期限

1. 本协议自双方签署之日起生效，有效期为____年；在有效期内发生的披露均受本协议约束。
2. 除双方另有书面约定外，接收方的保密义务自每项信息披露之日起持续五年。属于商业秘密的信息，在其依法不再构成商业秘密前持续有效；个人信息和依法应持续保护的数据，按法律及书面约定执行。
3. 本协议终止、解除、未能达成项目合同，或项目合同无效、被撤销，不影响保密、知识产权、违约责任和争议解决条款继续有效。

第十二条 违约、损失控制与责任

1. 任何一方违反本协议，应立即停止违约行为、采取补救措施、追回或隔离已披露信息，并及时向守约方报告事实、影响范围和处置进展。
2. 违约方应赔偿守约方因此遭受的实际损失以及为调查、取证、通知、补救、维权所支出的合理费用，包括但不限于律师费、诉讼／仲裁费、保全费、公证费、鉴定费、差旅费和第三方应急处置费用。
3. 如双方选择约定违约金，可填写：每次／每项重大违约的违约金为人民币（大写）_____元（¥_____）；未填写或该约定依法需调整的，不影响守约方按实际损失主张权利。

4. 双方确认，保密信息泄露可能造成难以用金钱完全弥补的损害。守约方有权依法申请行为保全、证据保全、财产保全或其他紧急救济。
5. 任何条款均不排除一方因故意、重大过失、侵犯商业秘密、非法处理个人信息或其他依法不得限制的行为应承担的责任。

第十三条 依法必须披露

1. 接收方因法律法规、监管要求、证券交易规则、行政机关或司法机关的有效要求必须披露保密信息的，不视为违约，但应在法律允许范围内尽快书面通知披露方。
2. 接收方应仅披露依法必须的最小范围，并合理配合披露方申请保密审查、保护令、延期披露或其他保护措施。

第十四条 陈述、无承诺与合作关系

1. 披露方应尽合理努力保证其有权披露相关信息，但除双方书面明确承诺外，不对信息的完整性、适销性、特定目的适用性或项目结果作当然保证。
2. 本协议不构成任何一方必须签订项目合同、采购产品、支付费用、授予独家权利或建立代理、合伙、劳动、合资关系的承诺。
3. 双方签署项目合同后，本协议与项目合同共同适用；如保密标准不一致，在不违反强制性法律规定的情况下，以保护程度更高的约定为准，项目合同明确排除的除外。

第十五条 通知与送达

1. 双方以本协议首页所列地址、电话和邮箱作为通知及送达信息。发生变更的一方应在三个工作日内书面通知另一方，否则原信息仍可作为有效联系和送达依据。
2. 一般业务通知可通过电子邮件、项目系统或双方确认的即时通信工具发送；涉及解除、索赔、争议、账户变更或重大安全事件的通知，应采用可留存和核验的书面方式。

第十六条 适用法律与争议解决

1. 本协议的订立、效力、解释、履行和争议解决适用中华人民共和国法律（为本协议之目的，不含港澳台地区法律及法律冲突规则）。

2. 因本协议产生或与本协议有关的争议，双方应先友好协商；协商不成，双方选择以下第____种方式解决：

(1) 向被告住所地有管辖权的人民法院提起诉讼；

(2) 向_____仲裁委员会申请仲裁，仲裁地为_____，仲裁裁决为终局。

3. 争议期间，除争议事项外，双方仍应继续履行不受影响的保密、安全、返还销毁及其他义务。

第十七条 其他

1. 本协议的修改、补充、授权、豁免或解除，应采用双方签署的书面文件。任何一方未及时行使权利，不构成对该权利的放弃。

2. 本协议任何条款被认定无效或不可执行，不影响其他条款的效力；双方应以最接近原商业目的且合法有效的条款替代。

3. 本协议可采用纸质签字盖章、可靠电子签名、双方确认的电子签署平台或扫描件方式签署；依法有效的电子文本与纸质原件具有同等效力。

4. 本协议正本一式____份，甲方执____份，乙方执____份，具有同等法律效力。附件为本协议不可分割的组成部分。

签署页

签署确认

双方确认：已充分阅读并理解本协议全部条款，特别是保密范围、使用限制、违约责任、争议解决及电子签署条款；签署人具有合法、充分的签署权限。

甲方（披露方／接收方）	乙方（披露方／接收方）
名称／姓名：	名称／姓名：
统一社会信用代码／身份证后四位：	统一社会信用代码／身份证后四位：
法定代表人／授权代表：	法定代表人／授权代表：
联系地址：	联系地址：
联系电话／邮箱：	联系电话／邮箱：
签字／盖章：	签字／盖章：
签署日期： 年 月 日	签署日期： 年 月 日

附件一：项目保密资料清单及分级

本清单用于记录项目资料、敏感等级、允许用途、授权人员及保存期限。清单更新可由双方授权代表通过书面或可追溯电子方式确认。

建议分级

L1 内部使用：一般项目资料；L2 保密：未经授权不得复制或外发；L3 机密：核心技术、成本、客户、个人信息等，仅限指定人员和受控环境。

序号	资料名称／内容	披露方	等级	载体／位置	允许用途及人员	保留至／处置要求
1			L1／ L2／ L3			
2			L1／ L2／ L3			
3			L1／ L2／ L3			
4			L1／ L2／ L3			
5			L1／ L2／ L3			
6			L1／ L2／ L3			

序号	资料名称／内容	披露方	等级	载体／位置	允许用途及人员	保留至／处置要求
7			L1／ L2／ L3			
8			L1／ L2／ L3			

双方确认： 甲方授权代表签字：_____ 日期：_____ 乙方授权代表签字：_____ 日期：_____

附件二：保密资料归还／销毁确认书

根据双方签署的《制造改善项目双向保密协议》，确认方对所接收保密资料的返还、删除、销毁及例外保留情况作如下确认。

项目名称	
确认方名称／姓名	
资料披露方	
处置日期	
处置范围	☐ 纸质资料 ☐ 电子文件 ☐ 样件／实物 ☐ 账号／权限 ☐ 其他： _____
处置方式	☐ 已全部返还 ☐ 已安全删除 ☐ 已物理销毁 ☐ 已关闭权限 ☐ 依法／灾备保留
例外保留说明	保留内容、法律依据、保存位置、访问权限、预计删除日期：
确认声明	除上述例外保留外，本方已停止使用并完成返还、删除或销毁；不存在未经授权复制、转存或继续使用。

确认方（签字／盖章）： _____

授权代表： _____ 日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日

披露方接收／核验： _____ 日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日

版本与使用提示

本范本版本 V1.0（2026-08-01），由 QilyLean | 启力精益整理。正式签署前应结合项目主体、保密等级、数据范围、跨境要求、知识产权、违约责任及争议解决安排进行补充，并由双方授权代表确认。